

일련번호	04	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	21	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 권고 및 통보

제 목 지체상금 부과 미흡 및 계약자통합정보시스템 운영 개선

소 관 부 서 ●●●●처, ○○○○○○○처, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처), □□
□□□□단, ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆처, ●●●●처, ○○○○○○○처, ◇◇◇◇
◇◇◇◇센터(처), □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

●●●●처는 「직제규정 시행세칙」 제2조(지사 등 및 하부기구의 설치), 제4조(분장업무)에 의거 ●●유역 내 법정 물관리계획 수립, 건설사업 관리 총괄, 신규사업 지원, 태양광, 수열 등 에너지 건설사업 관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 관련 기술용역, 건설공사, 내자(제조구매설치) 등의 발주업무를 수행하며, 별첨 [표 1]과 같이 관련 계약의 착공 및 착수 이후 후속업무를 직접 수행하거나, 지사 등에서 수행할 수 있도록 업무이관을 수행하고 있다.

○○○○○○○처는 유역 내 통합물관리 추진 총괄, 유역 내 수질개선대책 수립·시행, 유역 내 수자원시설 관리 총괄 및 공간환경(건축·조경) 업무 관리·지원 업무를 수행하고 있으며, 관련 건설공사, 기술용역 및 내자(제조구매설치) 등의 발주업무를 수행하면서 건설공사를 발주 및 감독원으로서 설계변경 등 공사관리 업무를 수행하였거나, 수행중에 있다.

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 유역 내 수도시설 관리 총괄(점검정비, 개대체·수선유지, 안전점검·진단, 수자원 ICT 지원 등) 업무를 수행하고 있으며, 기술용역 및 내자(제조구매설치) 등의 발주업무를 수행하고 있다.

□□□□□□단은 ㄴㄴ 남부권 10개 지자체와 체결한 “지방상수도 현대화사업(공모사업 포함)” 및 “스마트 관망관리 인프라 구축사업” 위·수탁 협약서에 따라 각 사업의 일환으로 시설공사, 용역 및 내자계약을 체결하여 수행하였다.

◆◆◆◆◆단은 ㄴㄴ 북부권 6개 지자체 및 ㄱㄱ시와 체결한 “지방상수도 현대화사업”, “스마트 관망관리 인프라 구축사업” 위수탁 협약서에 따라 각 사업의 일환으로 기술용역을 체결하여 시행하였다.

◆◆◆◆처는 「건설기술관리규정」 제2조(정의) 제1항 8호 및 제8조(건설통합정보시스템)에 의거 계약상대자와 해당 계약의 감독원간 효율적인 업무처리를 위하여 계약자통합정보시스템(CTS)을 구축·운영·관리중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제69조(준공검사 등 청구)에 따르면 수급인은 감독원을 경유하여 공사시행부서의 장에게 준공검사를 청구하여야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조(지체상금) 및 동법 시행령 제74조(지체상금), 「계약예규(공사·용역·물품계약일반조건)」에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 준공기한(준공신고서 제출기일) 내에 준공신고서를 제출하지 못하면 매 지체일 수¹⁾마다 계약서에서 정한 지체상금률을 계약금액²⁾에 곱하여 산출한 ‘지체상금’을 부과하거나, 계약상대자에게 지급될 대가와 상계처리하여야 한다.

1) 준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사 적격 통지일까지

2) 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우 포함)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액 기준

그리고, 「문서규정」 제2조(정의)에 따르면 ‘공문서’란 공사에서 업무상 작성하거나 시행하는 문서와 공사가 접수한 모든 문서를 말하며, K-water의 문서업무에 관하여는 관계 법령 및 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 동 규정을 따르도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지체상금 부과 미흡(지급대가와 상계처리 미흡)

최근 3년간 ●●유역본부 산하 5개 직할부서에서 감독 및 준공처리한 기술용역, 건설공사, 내자(제조구매설치) 등 계약의 준공기한과 계약상대자가 준공검사 청구서를 제출한 일자를 비교한 결과, 일부 계약건은 관련 법령 및 규정에 의거하여 준공기한 내 준공신고서를 제출하지 아니하였으므로, 지체상금을 부과하거나 준공대가 지급 시 별도로 지체상금을 산정하여야 하고, 산정된 지체상금을 제외하고 준공대가를 지급하였어야 하나, 지체상금 발생에 대한 검토나 부과 또는 준공대가와 상계처리 등이 적절하게 이루어지지 않았다.

나. 계약자통합정보시스템(CTS)상 공문서 생산일자 임의 수정

「문서규정」 제5조(문서의 성립 및 효력 발생)에 따르면 문서는 해당 문서에서 명(전자이미지서명, 전자문자서명을 포함)의 방식으로 결재함으로써 성립하며, 문서는 수신자에게 도달(전자문서의 경우는 수신자가 관리하거나 지정한 전자적 시스템 등에 입력되는 것을 말한다)됨으로써 효력을 발생하므로, 앞서 살펴본 바와 같이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「계약예규」 등에 따른 지체상금 부과를 위한 지체일수를 산정하기 위한 기준이 되는 계약상대자가 제출하는 ‘준공검사청구 문서’의 성립 및 효력이 발생하는 공문서 생산일자는 임의 수정할 수 없어야 함이 타당하나, 계약자통합정보시스템(CTS)에서는 공문서 생산일자

의 임의 수정이 가능한 상태로 운영되고 있다.

관련부서 의견 및 검토결과

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처), ◆◆◆◆◆◆단, □□□□□□단은 용역목적물은 이미 달성한 상황에서 계약상대자가 제출한 준공검사 청구서의 오타, 붙임자료, 문서시행일자 오기 등 계약상대자의 귀책사유에 해당되는 준공검사 청구서 수정사항 발생 등에 대하여 감독원의 요구에 따라 이를 수정 및 보완하는데 필요한 시간이 소요되거나, 소규모 영세업체의 시스템 사용 미숙으로 인하여 준공검사청구서 제출이 지연되었으므로 지체상금 부과대상에 해당되지 아니하거나, 불합리하다는 의견을 제시하였다. 그러나, 「국가계약법」에 대한 조달청 유권해석³⁾ 및 「계약예규」에 명시되어 있는 지체일수 산정기준을 고려할 때, 준공검사 청구서의 오류에 대한 부분은 명백한 계약상대자의 귀책사유에 해당되며, 이는 지체일수에 산입되지 아니하는 조건에 부합되지 않으므로 향후 부과금액에 대한 적정성과는 별도로 지체상금 부과 대상에 해당됨이 타당하다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 법령 및 규정에 따라 지체상금 부과 대상 계약에 대하여 지체상금을 부과하지 아니한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◆◆◆◆처장은 계약 관리 및 공문서 수·발신, 대가지급 등을 목적으로 운영 중인 계약자통합정보시스템(CTS)에서 계약상대자가 공문서 생산 및 발송 과정에

3) 조달청 해석사례 공개번호 2211030034 : 준공기한 내 공사를 완료하였으나, 준공예정일 이후에 준공신고서를 제출한 경우에는 관련 법령 및 규정에 따라 지체일수를 산정

서 공문서의 성립 및 효력이 발생하는 생산일자 임의 수정이 불가능하도록 개선
하시기 바랍니다. (권고)

③ ●●●●●처장은 관련 법령 및 규정에 의거 소관 용역, 건설공사, 내자(제조구
매설치) 계약 등이 지체상금 부과 대상에 해당될 경우, 지체상금 산정 및 부과
등 계약관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

④ ○○○○○○○처장은 관련 법령 및 규정에 의거 소관 용역, 건설공사, 내자
(제조구매설치) 계약 등이 지체상금 부과 대상에 해당될 경우, 지체상금 산정 및
부과 등 계약관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

⑤ ◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 관련 법령 및 규정에 의거 소관 용역, 내자
(제조구매설치) 계약 등이 지체상금 부과 대상에 해당될 경우, 지체상금 산정 및
부과 등 계약관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

⑥ □□□□□단장은 관련 법령 및 규정에 의거 소관 용역, 건설공사, 내자
(제조구매설치) 계약 등이 지체상금 부과 대상에 해당될 경우, 지체상금 산정 및
부과 등 계약관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

⑦ ◆◆◆◆◆단장은 관련 법령 및 규정에 의거 소관 용역, 건설공사, 내자
(제조구매설치) 계약 등이 지체상금 부과 대상에 해당될 경우, 지체상금 산정 및
부과 등 계약관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)